

SORULARLA TAHKİME GENEL BİR BAKIŞ

Avukat Hakan DİMDİK

08.08.2026

İÇİNDEKİLER

1. Tahkim anlaşması/sözleşmesi nedir?.....	2
2. Hangi uyuşmazlıklar tahkime elverişlidir?	2
3. Tahkim şartı ya da sözleşmesinin şekil şartı nedir?.....	2
4. Tahkim anlaşması nasıl yapılır?	2
5. Tahkim iradesinin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde öngörülmesinin anlamı nedir?3	
6. Tahkim sözleşmesinin bağımsızlığı ne anlama gelir?	3
7. Tahkim sözleşmesi yapılması özel yetki gerektirir mi?	3
8. Tahkim itirazı mahkemede nasıl ileri sürülür?	3
9. Yargılama aşamasında iken taraflar tahkim konusunda anlaşabilir mi?.....	4
10. Tahkim yargılamasında ihtiyatî tedbir ve delil tespiti mümkün müdür?.....	4
11. İç tahkim ile milletlerarası tahkim arasındaki farklar nelerdir?	4
12. Bir uyuşmazlığın yabancı unsurlu olduğu nasıl tespit edilir?	4
13. Hakem kararına karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru mümkün müdür?.....	5
14. Hakem kararının iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?	5
15. Hakem kararının iptali davasında mahkemenin inceleme kapsamı nedir?	5
16. Hakem kararı nasıl icra edilir?	5
17. Hakem kararının icrası bakımından iç tahkim ile milletlerarası tahkim arasında fark var mıdır?	5
18. ISTAC seri tahkim usûlü nedir?	6

1. Tahkim anlaşması/sözleşmesi nedir?

HMK 412/1'e göre, tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır.

MTK 4/1'e göre ise, tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklı veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır.

2. Hangi uyuşmazlıklar tahkime elverişlidir?

HMK 408 uyarınca, **taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden** kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.

MTK 1/4'e göre de, Türkiye'de bulunan **taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklara** ilişkin uyuşmazlıklar ile **iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda** MTK uygulanmaz.

Buna göre tahkim anlaşması tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda yapılabilir. Bununla birlikte taşınmazın aynından kaynaklanan veyahut taşınmazla ilgili aynı neticeli sonuçlar doğuran uyuşmazlıklar bakımından tahkim anlaşması yapılamaz.

3. Tahkim şartı ya da sözleşmesinin şekil şartı nedir?

HMK 412/3 uyarınca;

“Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır.”

MTK 4/2'ye göre ise;

“Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır.”

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere yazılı şekil şartı; tarafların imzasını taşıyan bir belgeyle, aralarında teati ettikleri mektup, telgraf, teleks veya faks metinleriyle yahut sözleşmenin elektronik ortama geçirilmiş olmasıyla karşılanır. Bunun yanında davacının dava dilekçesinde tahkim sözleşmesinin varlığını ileri sürmesi ve davalının cevap dilekçesinde buna itiraz etmemesi hâlinde de şekil şartı yerine gelmiş sayılır.

4. Tahkim anlaşması nasıl yapılır?

HMK 412/2'ye göre, tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir.

MTK 4/1'in son cümlesine göre de, tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere tahkim anlaşması asıl sözleşme metninin içerisine yazılan bir tahkim şartı şeklinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir sözleşme şeklinde de düzenlenebilir.

5. Tahkim iradesinin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde öngörülmesinin anlamı nedir?

Tahkim sözleşmesinin geçerli olabilmesi, tarafların tahkim iradelerini hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak açıklık ve kesinlikte ortaya koymalarına bağlıdır. Bu çerçevede uyuşmazlığın kesin biçimde hakem eliyle çözüme kavuşturulacağının kararlaştırılmış olması şarttır.

Örneğin taraflar aralarındaki sözleşmede hem mahkemelerin hem de tahkimin uyuşmazlığı çözeceğine dair hükme yer vermeleri durumunda tahkim anlaşması açık, net ve tereddüte mahal vermeyecek şekilde düzenlenmediğinden geçersiz olacaktır.

Fakat tarafların uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk sürecinde anlaşamamaları üzerine tahkimin öngörülmesi durumunda tahkim anlaşması geçerli olacaktır.

6. Tahkim sözleşmesinin bağımsızlığı ne anlama gelir?

HMK 412/4'e göre, tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz.

Yine MTK 4/4'e göre de, tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim anlaşmasının henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz.

7. Tahkim sözleşmesi yapılması özel yetki gerektirir mi?

TBK 504'e göre, vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, **hakeme başvuramaz**, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.

HMK 74 uyarınca, açıkça yetki verilmemiş ise vekil, **tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz**.

Dolayısıyla özel yetki olmadıkça vekil hem tahkim sözleşmesi yapamaz hem de tahkime/hakeme başvuramaz.

8. Tahkim itirazı mahkemede nasıl ileri sürülür?

HMK 116/1 b bendi uyarınca uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiğine ilişkin itiraz ilk itirazdır. İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde dinlenemez (HMK 117/1). Ayrıca ilk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir.

HMK 413/1'e göre, tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunursa tahkim sözleşmesi hükümsüz, tesirsiz veya uygulanması imkânsız değil ise mahkeme tahkim itirazını kabul eder ve davayı usulden reddeder.

MTK 5/1'e göre;

“Tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açılmışsa; karşı taraf, tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazının ileri sürülmesi ve tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilk itirazlara ilişkin hükümlerine tâbidir. Tahkim itirazının kabulü halinde, mahkeme davayı usulden reddeder.”

Buna göre tahkim ilk itirazının incelenebilmesi için davalının cevap dilekçesinde tahkim itirazında bulunması gerekir.

Hakim dava şartlarını inceledikten tahkim itirazını inceleyecek ve tahkim itirazında hakimın öncelikle yapması gereken geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığını incelemektir. Geçerli bir tahkim sözleşmesinin mevcudiyeti durumunda hakim tahkim ilk itirazı nedeniyle davayı usulden reddeder. Geçerli bir tahkim sözleşmesinin bulunmaması durumunda ise hakim uyuşmazlığa bakmaya devam eder.

Tahkim itirazının süresi içinde ileri sürülmemesi hâlinde bu itiraz artık sonradan öne sürülemez; mahkeme de bunu kendiliğinden gözetmez.

9. Yargılama aşamasında iken taraflar tahkim konusunda anlaşabilir mi?

HMK 412/5 uyarınca, yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları hâlinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir.

Aynı düzenlemeye MTK 5/2’de de yer verilmiştir.

10. Tahkim yargılamasında ihtiyatî tedbir ve delil tespiti mümkün müdür?

Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, bir ihtiyati tedbirin alınmasına veya delil tespitine karar verebilir (HMK 414/1).

Hakem veya hakem kurulu, ihtiyati tedbir kararı vermeyi, uygun bir teminat verilmesine bağlı kılabilir (HMK 414/1).

HMK 412’ye göre, mahkeme, hakem veya hakem kurulunca verilen tedbir kararının, geçerli bir tahkim sözleşmesinin var olması kaydıyla taraflardan birinin talebi üzerine icra edilebilirliğine karar verir.

11. İç tahkim ile milletlerarası tahkim arasındaki farklar nelerdir?

İç tahkim yani HMK tahkimi 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır (HMK 407).

Milletlerarası tahkim ise yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar veya MTK hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar bakımından söz konusu olur (MTK 1/2).

HMK tahkiminde iptal davası açma süresi bir ay iken MTK tahkiminde otuz gündür.

HMK tahkiminde iptal davasının açılması hakem kararının icrasını durdurmazken MTK tahkiminde hakem kararının icrası iptal davasının açılmasıyla durur.

Hakem kararında maddî hatalar bakımından tavzih, düzeltme ve tamamlama talep edilebilir. Talep HMK tahkiminde iki hafta, MTK tahkiminde ise otuz gün içinde yapılmalıdır.

12. Bir uyuşmazlığın yabancı unsurlu olduğu nasıl tespit edilir?

MTK 2/1’e göre aşağıdaki hâllerde uyuşmazlık yabancılık unsuru taşır ve MTK uygulama alanı bulur:

1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması.
2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin;
 - a. Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hâllerde tahkim yerinden,

b. Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden, başka bir devlette bulunması.

3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması.
4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin, bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi.

13. Hakem kararına karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru mümkün müdür?

Hakem kararına karşı itiraz hakemi olmadığı gibi istinaf ve temyiz kanun yollarına da başvurulamaz.

Hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun yolu iptal davasıdır.

Hakem kararına karşı iptal davası açılabilirse de bu inceleme esasa ilişkin yapılamaz.

14. Hakem kararının iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

Hakem kararına karşı açılacak iptal davası, tahkim yerinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde açılır ve mahkemece öncelikle, ivedi biçimde incelenip sonuçlandırılır.

Bölge adliye mahkemesi iptal davasını ilk derece mahkemesi sıfatıyla görür.

İptal davası sonucunda verilecek hükme karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilir (HMK 439/6).

15. Hakem kararının iptali davasında mahkemenin inceleme kapsamı nedir?

İptal davasında inceleme esasa ilişkin yapılamaz.

Hakem kararının iptalini gerektiren sebepler şöyle sıralanabilir: tahkim sözleşmesinin geçersiz olması, hakemlerin seçiminde usule aykırılık bulunması, kararın tahkim süresi içinde verilmemesi, hakemin yetkisiz olması, kararın tahkim sözleşmesinin kapsamı dışına taşması, yargılamada uygulanması gereken usul kurallarına uyulmaması, tarafların eşitliği ilkesine ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmemesi, uyuşmazlığın tahkime elverişli olmaması ve kararın kamu düzenine aykırı düşmesi (HMK 439/2).

16. Hakem kararı nasıl icra edilir?

Hakem kararı ilâm niteliğinde olduğu için doğrudan icraya konabilir.

17. Hakem kararının icrası bakımından iç tahkim ile milletlerarası tahkim arasında fark var mıdır?

HMK 439/4'e göre;

“Hakem kararına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan birinin talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın icrası durdurulabilir.”

Fakat MTK durum tam tersidir. MTK 15/A'ya göre, iptal davasının açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur."

18. ISTAC seri tahkim usûlü nedir?

ISTAC seri tahkim usulü, taraflar arasında ortaya çıkan düşük meblağlı uyuşmazlıkların, basitleştirilmiş ve hızlandırılmış bir tahkim yargılaması yoluyla kesin biçimde çözümünü hedefleyen bir yöntemdir.

Dava değeri 5.000.000 TL'nin altındaki uyuşmazlıklar bakımından ISTAC seri tahkim usûlü uygulanmaktadır. Fakat taraflar dilerse bu miktarın altındaki uyuşmazlıklar bakımından seri tahkimin uygulanmayacağını kararlaştırabilirler.

Yine uyuşmazlık 5.000.000 TL'nin üzerinde olsa bile taraflar dilerse ISTAC seri tahkiminin uygulanmasını öngörebilirler.

Seri tahkimde kural olarak uyuşmazlığa tek hakem bakar.